MUNICIPALIDAD DE FRESIA

BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA (LE): CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SERVIDOR VIRTUAL HOSTING munifresia.cl, SOPORTE Y MANTENCIÓN DE LA PÁGINA WEB

1. ANTECEDENTES GENERALES

Las presentes Bases Administrativas y Técnicas (en adelante, las "Bases") regulan la licitación pública para contratar el servicio de servidor virtual hosting del sitio web institucional munifresia.cl y de su soporte y mantención, requerido por la Municipalidad de Fresia.

La licitación se rige por la Ley N° 19.886, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 661/2024 del Ministerio de Hacienda y las Bases. Su monto estimado está en el rango de las licitaciones públicas entre 100 y 1.000 UTM (LE). Supletoriamente, se aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de ellas, las de Derecho Privado (artículo 1° de la Ley N° 19.886).

Etapas y plazos. Las fechas de publicación, consultas, respuestas, cierre de ofertas, apertura y adjudicación estimada serán las que se indiquen en la ficha de la licitación publicada en www.mercadopublico.cl, la que forma parte integrante de estas Bases. Entre la publicación y el cierre de recepción de ofertas mediarán a lo menos 10 días corridos (artículo 46 del Reglamento). Las consultas se formularán y responderán exclusivamente a través del foro del portal, y las respuestas y aclaraciones formarán parte de estas Bases.

Toda referencia a marcas, plataformas o certificaciones comerciales en estas Bases es solo referencial y debe entenderse seguida de "o equivalente". El oferente que proponga una alternativa equivalente deberá acreditar que cumple la misma función y nivel de servicio.

2. OBJETO, DURACIÓN Y PRESUPUESTO DISPONIBLE

2.1. Objeto

Contratar el servicio de servidor virtual hosting para munifresia.cl (Ítem A) y el soporte y mantención de la página web (Ítem B), conforme a las especificaciones técnicas mínimas de estas Bases. El servicio se adjudica en conjunto a un solo oferente; no se aceptan ofertas parciales ni alternativas.

2.2. Duración

El contrato tendrá una duración de **12 meses**, contados desde la fecha del acta de inicio del servicio, que suscribirán el administrador del contrato y el proveedor una vez concluida y recibida conforme la migración (sección 6). Durante la migración no se devengarán cuotas.

2.3. Presupuesto disponible

Presupuesto disponible	$9.000.000 impuestos incluidos, por los 12 meses de contrato, equivalente a 130 UTM aproximadamente, ($750.000 mensuales, impuestos incluidos).
Financiamiento	Presupuesto municipal, cuenta presupuestaria 2907001
Tipo de licitación	LE: licitación pública entre 100 y 1.000 UTM.
Modalidad de pago	Suma alzada, en 12 cuotas mensuales iguales, en pesos chilenos y sin reajuste.

Las ofertas cuyo precio total, impuestos incluidos, supere el presupuesto disponible serán declaradas inadmisibles.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Los siguientes requisitos son obligatorios. La oferta que no cumpla alguno será declarada inadmisible y no se evaluará. Cada requisito se acredita según la última columna y se declara en el formulario del Anexo A.

N°	Requisito mínimo	Cómo se acredita
A. SERVIDOR VIRTUAL (VPS) Y HOSTING		
A1	Servidor virtual con recursos de CPU, memoria RAM y almacenamiento garantizados y asignados en forma exclusiva a la Municipalidad, sin sobreventa (overselling), con soporte de programación web.	Ficha técnica y declaración (Anexo A)
A2	Datacenter ubicado en territorio nacional, con certificación de disponibilidad TIER III (Uptime Institute) o equivalente vigente (por ejemplo, TIA-942 Rated 3 o ICREA nivel 3).	Certificado vigente e indicación de la dirección del datacenter
A3	Disponibilidad mensual garantizada igual o superior a 99,98%, como nivel de servicio (SLA) contractual.	Declaración y documento de SLA
A4	Protección contra ciberataques (mitigación DDoS y firewall de aplicaciones web) de nivel comercial, como Cloudflare o equivalente, y mecanismo que mantenga visible una copia del sitio ante caída del servidor (por ejemplo, copia en caché del sitio servida por la red de protección).	Ficha técnica del servicio de protección
A5	Soporte técnico 24x7x365, con escalamiento a nivel gerencial y a especialistas.	Descripción de canales de atención y matriz de escalamiento
A6	Panel de control de hosting en idioma español (cPanel o equivalente).	Ficha técnica
A7	Respaldos automáticos al menos diarios, con retención mínima de 14 días y restauración a solicitud de la Municipalidad.	Descripción del esquema de respaldos
A8	Recursos mínimos: 1 TB de almacenamiento, 8 GB de memoria RAM y 6 núcleos de CPU de clase servidor (Intel Xeon o equivalente) o superior.	Ficha técnica
A9	Sistema operativo Linux (CloudLinux o equivalente) sobre plataforma de virtualización profesional (Proxmox, KVM o equivalente).	Ficha técnica
A10	Python instalado y operativo, en versión con soporte vigente del fabricante.	Ficha técnica
A11	Sin límite de casillas de correo electrónico, bases de datos, cuentas FTP ni transferencia mensual.	Ficha técnica

N°	Requisito mínimo	Cómo se acredita
A12	Una dirección IPv4 pública dedicada y exclusiva para el servicio de la Municipalidad durante toda la vigencia del contrato.	Ficha técnica
A13	Certificado SSL vigente para munifresia.cl, renovado durante todo el contrato.	Declaración
A14	Ancho de banda nacional mínimo de 10 Gbps (compartido).	Ficha técnica o certificado del proveedor de red
B. SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SITIO WEB munifresia.cl		
B1	Especialista de desarrollo web, con al menos 2 horas-hombre de mantención por mes.	Declaración y currículum del especialista
B2	Revisión mensual del sitio web, con informe escrito a la Municipalidad.	Declaración
B3	Detección periódica de malware y limpieza del sitio cuando corresponda.	Declaración
B4	Eliminación de protocolos y algoritmos criptográficos obsoletos, en sitios internos y externos, utilizando solo TLS 1.2 y 1.3 y algoritmos modernos.	Declaración

4. NIVELES DE SERVICIO (SLA)

El proveedor garantizará los siguientes niveles de servicio durante toda la vigencia del contrato:

Severidad	Definición	Tiempo máximo de respuesta	Tiempo máximo de resolución
Crítica	Sitio web o servidor caído, o falla de seguridad activa.	60 minutos, 24x7 (o el menor tiempo ofertado)	4 horas
Alta	Degradación grave del servicio o funcionalidad principal afectada.	2 horas, 24x7	8 horas
Normal	Consultas, solicitudes o fallas sin impacto en la disponibilidad.	8 horas hábiles	3 días hábiles

Disponibilidad. La disponibilidad mensual se medirá sobre el servidor y el sitio web, excluyendo mantenciones programadas informadas con al menos 72 horas de anticipación, que no podrán exceder 4 horas al mes ni realizarse en horario de atención al público. La disponibilidad se medirá con un servicio de monitoreo externo e independiente del servidor, con verificaciones a intervalos no superiores a 5 minutos, al que el administrador del contrato tendrá acceso permanente. El proveedor indicará en su oferta la herramienta que utilizará. Ante discrepancias, prevalecerá el registro de dicho monitoreo, salvo que el administrador del contrato acredite la indisponibilidad por otros medios.

Descuentos por incumplimiento de SLA. Los descuentos por caída del servicio, las multas por incumplimiento de los tiempos de respuesta y su procedimiento de aplicación se regulan en la sección 15 de estas Bases.

5. SOPORTE Y MANTENCIÓN: ENTREGABLES

- Informe mensual dirigido al administrador del contrato, con: disponibilidad medida, incidentes atendidos, revisión del sitio, resultados de detección y limpieza de malware, actividades de mantención (horas-hombre usadas) y recomendaciones.
- Registro de tickets accesible para la Municipalidad.
- Las horas-hombre no utilizadas en un mes podrán acumularse hasta el mes siguiente, y no se pagan aparte.

6. MIGRACIÓN, CONTINUIDAD Y TÉRMINO DEL SERVICIO

- Continuidad: al tratarse de un servicio actualmente en operación, el proveedor adjudicado deberá asegurar que el sitio web y el correo institucional no sufran interrupciones en el cambio de proveedor, coordinándose con la Municipalidad y con el proveedor saliente, si corresponde.
- Migración: el proveedor adjudicado presentará al administrador del contrato un plan de trabajo de migración dentro de 3 días hábiles desde la aceptación de la orden de compra. La migración completa (sitio, bases de datos, correo y certificados) deberá estar concluida y recibida conforme dentro de un plazo máximo de 15 días corridos desde dicha aceptación y, en todo caso, antes del 26/12/2026, sin costo adicional para la Municipalidad. El atraso respecto de este plazo dará lugar a la multa de la sección 15.2.
- Término: al finalizar el contrato el proveedor entregará a la Municipalidad, en formatos estándar y dentro de 15 días corridos, una copia completa de sitios, bases de datos, correos y respaldos, y luego eliminará de forma segura la información que conserve, dejando constancia escrita. Asimismo, entregará las credenciales de administración, las zonas DNS y toda la información necesaria para el traspaso a un nuevo proveedor. El dominio munifresia.cl se mantendrá en todo momento inscrito a nombre de la Municipalidad, y los contenidos, bases de datos y desarrollos del sitio web son de propiedad municipal.

7. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El proveedor tratará la información de la Municipalidad solo para ejecutar el servicio, mantendrá su confidencialidad durante y después del contrato, y cumplirá la normativa vigente sobre protección de datos personales y ciberseguridad aplicable al servicio. Informará a la Municipalidad cualquier incidente de seguridad que afecte su información o el servicio, mediante un primer aviso dentro de las 3 horas siguientes a que tome conocimiento de él y un informe dentro de las 24 horas siguientes, para que la Municipalidad pueda cumplir sus propias obligaciones de reporte conforme a la Ley N° 21.663. Respecto de los datos personales, el proveedor actuará como encargado del tratamiento por cuenta de la Municipalidad y solo podrá tratarlos conforme a sus instrucciones.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las ofertas que cumplan todos los requisitos mínimos de la sección 3 serán evaluadas por la Comisión Evaluadora según los siguientes criterios:

Criterio	Puntaje	Ponderación
C1. Oferta económica	Precio total del servicio por todo el plazo del contrato, en pesos chilenos, impuestos incluidos. C1 = (Precio mínimo ofertado ÷ Precio de la oferta evaluada) × 100. El precio mínimo se calcula solo entre ofertas admisibles.	40%
C2. Certificaciones de calidad y seguridad	20 puntos por cada certificación vigente, a nombre del oferente, emitida por una entidad certificadora acreditada por un organismo miembro del International Accreditation Forum (IAF), en su edición vigente: ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 e ISO 22301. Máximo 100 puntos. Sin certificaciones: 0 puntos.	15%
C3. Continuidad y tiempo de respuesta	C3 = 50% × C3a + 50% × C3b. C3a, tiempo de respuesta ante incidente crítico comprometido en el SLA: hasta 15 minutos = 100; hasta 30 minutos = 70; hasta 60 minutos = 40. C3b, infraestructura: acredita 2 o más datacenters en territorio nacional = 100; acredita un datacenter con enlaces redundantes de al menos 2 operadores = 50; ninguno = 1.	20%
C4. Experiencia con organismos públicos	Servicios de hosting o servidores virtuales prestados en los últimos 5 años a órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 1° de la Ley N° 18.575, incluidas las municipalidades. No se considerarán los servicios prestados a corporaciones o fundaciones municipales ni a otras personas jurídicas de derecho privado. Se acreditan con órdenes de compra, contratos o certificados de buen servicio; cada servicio se contará una sola vez, aunque se acredite con más de un documento. 10 o más = 100; 5 a 9 = 70; 1 a 4 = 40; ninguno = 1.	15%
C5. Sello Empresa Mujer	Tiene el Sello Empresa Mujer vigente en Mercado Público al cierre de la licitación = 100; no lo tiene = 0.	5%
C6. Cumplimiento de requisitos formales	100 puntos: la oferta presentó todos los antecedentes requeridos dentro del plazo de cierre. 0 puntos: se le solicitó salvar errores u omisiones formales o acompañar antecedentes omitidos, conforme a la sección 11.3.	5%

Puntaje final: PF = (C1 × 0,40) + (C2 × 0,15) + (C3 × 0,20) + (C4 × 0,15) + (C5 × 0,05) + (C6 × 0,05).

Puntaje mínimo: solo podrán adjudicarse ofertas que obtengan un puntaje final de al menos 60 puntos.

Desempate: se aplicará el mecanismo establecido en la sección 13 de estas Bases.

Los antecedentes de C2 a C5 se acreditan con los documentos indicados en la sección 9. La Municipalidad podrá verificar su autenticidad y declarará inadmisibles las ofertas cuyos antecedentes resulten falsos o inconsistentes. Ningún criterio podrá evaluarse con antecedentes que no se hayan presentado dentro del plazo de la oferta, sin perjuicio de la subsanación de errores u omisiones formales regulada en la sección 11.3 de estas Bases. Si el oferente no presenta el Anexo B o el respaldo de alguno de los criterios C2 a C5, dicho criterio se evaluará con el puntaje mínimo establecido para él, sin que ello haga inadmisible la oferta.

9. ANTECEDENTES TÉCNICOS QUE DEBE PRESENTAR EL OFERENTE

- Anexo A: Formulario de cumplimiento de los requisitos mínimos (sección 3), firmado.
- Anexo B: Formulario de antecedentes de evaluación (criterios C2 a C5), firmado.
- Fichas técnicas, certificados y demás documentos indicados en la columna "Cómo se acredita" de la sección 3.
- Copia de las certificaciones ISO declaradas (C2); listado y respaldo de los servicios a organismos públicos (C4); y, si se declara, comprobante del Sello Empresa Mujer (C5).
- Currículum del especialista de desarrollo web asignado al soporte y mantención (requisito B1).

10. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN CONFORME

El Encargado de Informática de la Municipalidad, actuará como **administrador del contrato**. Le corresponderá:

- Coordinar y supervisar la migración, y suscribir el acta de inicio del servicio.
- Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los niveles de servicio (SLA), y verificar la disponibilidad mensual con sus propias herramientas de monitoreo, si lo estima necesario.
- Recibir y revisar el informe mensual del proveedor y aprobar el uso de las horas-hombre de mantención.
- Emitir la recepción conforme de cada período mensual, requisito para el pago de la cuota respectiva.
- Calcular los descuentos, proponer la aplicación de multas y, en su caso, el término anticipado del contrato.
- Ser el canal oficial de comunicación con el proveedor durante la ejecución del contrato.

El proveedor designará un coordinador del contrato, con teléfono y correo electrónico, responsable ante el administrador del contrato. Las garantías, la adjudicación, el contrato, las multas y el pago se regulan en las secciones 14 a 16 de estas Bases.

11. REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y ANTECEDENTES A PRESENTAR

11.1. Requisitos para participar

Podrán participar las personas naturales o jurídicas, y las Uniones Temporales de Proveedores (UTP), que cumplan los requisitos de estas Bases y no estén afectas a las inhabilidades y prohibiciones de la Ley N° 19.886. Los oferentes deberán estar inscritos y

hábiles en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los artículos 4° y 16 de la Ley N° 19.886, y mantener esa calidad durante toda la vigencia del contrato. No podrán participar:

- Quienes, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador (artículo 35 septies de la Ley N° 19.886).
- Las personas jurídicas condenadas a la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado, conforme a la Ley N° 20.393 y sus modificaciones.
- Quienes estén afectos a las prohibiciones del artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886, incorporado por la Ley N° 21.634, respecto del personal de la Municipalidad, las personas contratadas a honorarios por ella, sus cónyuges, convivientes civiles y parientes, y las sociedades en que éstos participen, en los términos legales.
- Quienes estén afectos a cualquier otra inhabilidad legal para contratar con el Estado.

Las UTP deberán adjuntar a su oferta el documento que formaliza la unión (instrumento público o privado, por tratarse de una contratación inferior a 1.000 UTM), con la individualización de sus integrantes, la solidaridad entre ellos, el nombramiento de un apoderado común y una vigencia no inferior a la del contrato. Cada integrante deberá estar hábil en el Registro de Proveedores. Los integrantes de una UTP no podrán presentar en esta licitación ofertas en forma individual ni formar parte de otra UTP (artículo 48 del Reglamento).

11.2. Antecedentes a presentar

Las ofertas se presentarán exclusivamente a través de www.mercadopublico.cl, dentro del plazo de cierre, en archivos PDF legibles y con los anexos firmados por el oferente o su representante legal. Las ofertas tendrán una vigencia mínima de 90 días corridos desde el cierre.

Tipo	Antecedente	Si falta
Administrativos	Declaración jurada de requisitos para ofertar, disponible en el portal. Anexo C: Declaración jurada de incompatibilidades e inhabilidades. En caso de UTP, documento que formaliza la unión. Los antecedentes legales disponibles en el Registro de Proveedores no necesitan adjuntarse.	Subsanable (sección 11.3)
Técnicos	Anexo A, Anexo B y documentos de acreditación indicados en la sección 9.	Anexo A: inadmisible. Respaldos: subsanables si existían antes del cierre.
Económicos	Anexo D: Oferta económica, firmado.	Inadmisible

El valor ingresado en el formulario de oferta del portal debe corresponder al total neto por los 12 meses y debe coincidir exactamente con el "Total neto 12 meses" del Anexo D. Si existe

discrepancia entre ambos valores, prevalecerá el valor del Anexo D, que será el único considerado para la evaluación.

11.3. Errores u omisiones formales

La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes, a través del foro inverso del portal, que salven errores u omisiones formales o acompañen antecedentes omitidos que se hayan obtenido antes del cierre de ofertas, siempre que ello no les confiera una situación de privilegio ni altere la esencia de la oferta o la igualdad entre oferentes. El plazo para responder será de 2 días hábiles desde la solicitud; si el oferente no responde, su oferta será declarada inadmisible. En ningún caso podrá corregirse el precio ofertado. La aplicación de este procedimiento se considerará en el criterio C6 de la sección 8.

12. COMISIÓN EVALUADORA

Las ofertas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora designada por decreto alcaldicio, integrada por al menos tres funcionarios municipales:

- Director(a) de Administración y Finanzas.
- Jefe(a) de Adquisiciones.
- Encargado de Informática.
- Secretario Municipal.

En caso de ausencia o impedimento, sus integrantes serán reemplazados por sus subrogantes legales. Cada integrante suscribirá una declaración jurada de ausencia de conflictos de interés respecto de los oferentes y no podrá tener contacto con ellos durante el proceso, salvo a través del portal. Mientras integren la Comisión, sus miembros tendrán la calidad de sujetos pasivos de la Ley N° 20.730, que regula el lobby. La Comisión dispondrá de **10 días hábiles** desde la apertura para emitir un informe de evaluación que contendrá el análisis de admisibilidad de cada oferta, la aplicación de los criterios de evaluación de la sección 8, el puntaje obtenido por cada oferente y la propuesta de adjudicación o de declaración de desierta.

13. MECANISMO DE DESEMPATE

Si dos o más ofertas obtienen el mismo puntaje final, calculado con dos decimales sin aproximación, el empate se resolverá aplicando sucesivamente las siguientes reglas, hasta que deje de existir:

- Se preferirá la oferta con mayor puntaje en el criterio C1, Oferta económica.
- De persistir, la oferta con mayor puntaje en el criterio C3, Continuidad y tiempo de respuesta.
- De persistir, la oferta con mayor puntaje en el criterio C2, Certificaciones de calidad y seguridad.
- De persistir, la oferta con mayor puntaje en el criterio C4, Experiencia con organismos públicos.
- De persistir, la oferta con mayor puntaje en el criterio C6, Cumplimiento de requisitos formales.
- Finalmente, se adjudicará a la oferta ingresada primero al portal, según el registro de fecha y hora del sistema.

14. FORMA DE ADJUDICACIÓN, ORDEN DE COMPRA Y CONTRATO

14.1. Adjudicación

La licitación se adjudicará, mediante decreto alcaldicio publicado en el portal, a la oferta admisible que obtenga el mayor puntaje final, siempre que alcance el puntaje mínimo de la sección 8. Si el monto del contrato es igual o superior a 500 UTM, la adjudicación requerirá acuerdo previo del Concejo Municipal (artículo 65 de la Ley N° 18.695). Si la adjudicación no se realiza en la fecha estimada indicada en el portal, la Municipalidad informará las razones y la nueva fecha. La Municipalidad podrá declarar desierta la licitación, por decreto fundado, cuando no se presenten ofertas o éstas no resulten convenientes a sus intereses.

14.2. Contrato y orden de compra

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro de **10 días hábiles** desde la notificación de la adjudicación en el portal. Previo a la firma deberá estar hábil en el Registro de Proveedores y presentar los antecedentes legales no disponibles en dicho registro y el certificado de antecedentes laborales y previsionales (F30) de la Dirección del Trabajo, con no más de 30 días de antigüedad. El contrato será aprobado por decreto alcaldicio, tras lo cual se emitirá la **orden de compra** por el portal, la que el proveedor deberá aceptar dentro de 2 días hábiles.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato, no acepta la orden de compra o no presenta los antecedentes en plazo, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación y adjudicar al oferente siguiente en puntaje, o declarar desierta la licitación.

14.3. Garantías

No se exige garantía de seriedad de la oferta. Por tratarse de una contratación inferior a 1.000 UTM, no se exige garantía de fiel cumplimiento del contrato; los descuentos y multas se harán efectivos sobre los pagos pendientes.

14.4. Cesión y subcontratación

El proveedor no podrá ceder ni transferir, total o parcialmente, los derechos y obligaciones del contrato. Podrá subcontratar parcialmente servicios de apoyo, como el alojamiento en datacenter o la protección contra ciberataques, previa comunicación escrita al administrador del contrato con la individualización del subcontratista. El subcontratista no podrá estar afecto a las inhabilidades de la Ley N° 19.886, y el proveedor mantendrá en todo caso la responsabilidad total por el cumplimiento del contrato.

14.5. Modificación del contrato

El contrato podrá modificarse por acuerdo de las partes, aprobado por decreto alcaldicio fundado, para ajustar las especificaciones a nuevas necesidades del servicio, incluida la ampliación de los recursos del servidor. Las modificaciones no podrán alterar la naturaleza del objeto contratado ni aumentar el monto del contrato en más de un 30% del monto originalmente pactado, conforme al artículo 13 de la Ley N° 19.886, y quedarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria.

15. MULTAS Y DESCUENTOS POR CAÍDA DEL SERVICIO Y TÉRMINO ANTICIPADO

15.1. Descuentos por caída del servicio

Si la disponibilidad mensual del servidor y del sitio web, medida según la sección 4, es inferior a la comprometida, la Municipalidad descontará de la cuota del mes respectivo:

Disponibilidad mensual medida	Descuento sobre la cuota mensual
Inferior a 99,98% e igual o superior a 99,5%	5%
Inferior a 99,5% e igual o superior a 99%	15%
Inferior a 99%	30%

Una disponibilidad inferior a 99% en dos meses, consecutivos o no, o una caída continua superior a 24 horas no imputable a fuerza mayor, se considerará incumplimiento grave y facultará a la Municipalidad para poner término anticipado al contrato.

15.2. Multas

Incumplimiento	Multa
Exceder el tiempo de respuesta o de resolución de un incidente crítico o alto (sección 4).	2% de la cuota mensual, por incidente.
Atraso en la migración respecto del plazo de la sección 6.	1 UTM por día corrido de atraso.
No restaurar un respaldo solicitado dentro de la retención comprometida.	3 UTM por evento.
No informar un incidente de seguridad dentro de los plazos de la sección 7.	5 UTM por evento.
Atraso en la entrega del informe mensual.	0,5 UTM por día hábil de atraso.

El total acumulado de descuentos y multas no podrá exceder el 20% del valor total del contrato; alcanzado ese tope, la Municipalidad podrá poner término anticipado al contrato. No procederán descuentos ni multas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados, ni por mantenciones programadas informadas conforme a la sección 4. No procederá el cobro de multas mientras la Municipalidad adeude al proveedor pagos devengados de meses anteriores (artículo 13 ter de la Ley N° 19.886).

15.3. Procedimiento de aplicación

- El administrador del contrato notificará al proveedor, al correo electrónico informado en el contrato, el incumplimiento, el descuento o multa que corresponde y sus fundamentos.
- El proveedor tendrá 5 días hábiles desde la notificación para presentar descargos.
- Con o sin descargos, la Municipalidad resolverá por decreto alcaldicio fundado, notificado al proveedor y publicado en el portal.
- Contra dicho decreto procederán los recursos de la Ley N° 19.880; la reposición deberá interponerse dentro de 5 días hábiles.
- Firme el decreto, el monto se descontará del pago siguiente; el proveedor emitirá la nota de crédito que corresponda.

15.4. Término anticipado del contrato

La Municipalidad podrá poner término anticipado al contrato, por decreto alcaldicio fundado y previo el procedimiento de la sección 15.3, en los siguientes casos: a) resciliación o mutuo acuerdo de las partes; b) incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor,

entendiéndose por tal los casos señalados en la sección 15.1, alcanzar el tope de descuentos y multas de la sección 15.2, la falta de restauración de respaldos solicitados en dos oportunidades y la vulneración de la confidencialidad de la información municipal; c) estado de notoria insolvencia del proveedor o su sometimiento a un procedimiento concursal de liquidación; d) que el proveedor pierda la calidad de hábil en el Registro de Proveedores o quede afecto a alguna inhabilidad o prohibición legal para contratar con el Estado; e) registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus trabajadores, en los términos de la Ley N° 19.886; y f) por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

En los casos de las letras b) a e) no procederá indemnización alguna para el proveedor. En todos los casos se pagarán solo los servicios efectivamente prestados y recibidos conforme hasta la fecha de término.

16. PLAZO Y FORMA DE PAGO

El precio se pagará en 12 cuotas mensuales iguales, mes vencido, contra la presentación de: (a) factura electrónica a nombre de la Municipalidad de Fresia, RUT 69.220.400-K, San Francisco N° 124, Fresia, indicando el ID de la licitación, la orden de compra y el período facturado;

(b) el informe mensual del servicio (sección 5); y

(c) la recepción conforme del administrador del contrato (sección 10).

La Municipalidad pagará dentro de los **30 días corridos** siguientes a la recepción de la factura, conforme a la Ley N° 21.131. La Municipalidad podrá reclamar del contenido de la factura dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción. Los descuentos y multas firmes se rebajarán del pago correspondiente.

ANEXO A: FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS

Oferente: [_____] RUT: [_____]

Declaro que la oferta cumple cada uno de los siguientes requisitos mínimos y adjunto los documentos que los acreditan. Si propongo una alternativa equivalente a una marca o tecnología referencial, la indico y adjunto su acreditación.

N°	Requisito (resumen)	Cumple	Marca o alternativa equivalente
A. SERVIDOR VIRTUAL (VPS) Y HOSTING			
A1	Servidor virtual con recursos de CPU, memoria RAM y almacenamiento garantizados y asignados en forma exclusiva a la Municipalidad, sin sobreventa (overselling), con soporte de programación web.	Sí ☐ No ☐	
A2	Datacenter ubicado en territorio nacional, con certificación de disponibilidad TIER III (Uptime Institute) o equivalente vigente (por ejemplo, TIA-942 Rated 3 o ICREA nivel 3).	Sí ☐ No ☐	
A3	Disponibilidad mensual garantizada igual o superior a 99,98%, como nivel de servicio (SLA) contractual.	Sí ☐ No ☐	
A4	Protección contra ciberataques (mitigación DDoS y firewall de aplicaciones web) de nivel comercial, como Cloudflare o equivalente, y mecanismo que mantenga visible una copia del sitio ante caída del servidor (por ejemplo, copia en caché del sitio servida por la red de protección).	Sí ☐ No ☐	
A5	Soporte técnico 24x7x365, con escalamiento a nivel gerencial y a especialistas.	Sí ☐ No ☐	
A6	Panel de control de hosting en idioma español (cPanel o equivalente).	Sí ☐ No ☐	
A7	Respaldos automáticos al menos diarios, con retención mínima de 14 días y restauración a solicitud de la Municipalidad.	Sí ☐ No ☐	
A8	Recursos mínimos: 1 TB de almacenamiento, 8 GB de memoria RAM y 6 núcleos de CPU de clase servidor (Intel Xeon o equivalente) o superior.	Sí ☐ No ☐	
A9	Sistema operativo Linux (CloudLinux o equivalente) sobre plataforma de virtualización profesional (Proxmox, KVM o equivalente).	Sí ☐ No ☐	
A10	Python instalado y operativo, en versión con soporte vigente del fabricante.	Sí ☐ No ☐	
A11	Sin límite de casillas de correo electrónico, bases de datos, cuentas FTP ni transferencia mensual.	Sí ☐ No ☐	

N°	Requisito (resumen)	Cumple	Marca o alternativa equivalente
A12	Una dirección IPv4 pública dedicada y exclusiva para el servicio de la Municipalidad durante toda la vigencia del contrato.	Sí ☐ No ☐	
A13	Certificado SSL vigente para munifresia.cl, renovado durante todo el contrato.	Sí ☐ No ☐	
A14	Ancho de banda nacional mínimo de 10 Gbps (compartido).	Sí ☐ No ☐	
B. SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SITIO WEB munifresia.cl			
B1	Especialista de desarrollo web, con al menos 2 horas-hombre de mantención por mes.	Sí ☐ No ☐	
B2	Revisión mensual del sitio web, con informe escrito a la Municipalidad.	Sí ☐ No ☐	
B3	Detección periódica de malware y limpieza del sitio cuando corresponda.	Sí ☐ No ☐	
B4	Eliminación de protocolos y algoritmos criptográficos obsoletos, en sitios internos y externos, utilizando solo TLS 1.2 y 1.3 y algoritmos modernos.	Sí ☐ No ☐	

Fresia, [__/__/2026]

_____

Nombre y firma del oferente o su representante

ANEXO B: FORMULARIO DE ANTECEDENTES DE EVALUACIÓN

Oferente: [_____] RUT: [_____]

Criterio	Antecedente declarado	Documento adjunto (N° de página)
C2. Certificaciones vigentes	ISO/IEC 27001 ☐ ISO 9001 ☐ ISO/IEC 27017 ☐ ISO/IEC 27018 ☐ ISO 22301 ☐	
C3a. Tiempo de respuesta ante incidente crítico	Hasta 15 min ☐ Hasta 30 min ☐ Hasta 60 min ☐	
C3b. Infraestructura	2 o más datacenters en Chile ☐ 1 datacenter con enlaces redundantes de 2 o más operadores ☐ Ninguno ☐	
C4. Experiencia con organismos públicos (últimos 5 años)	N° de servicios acreditados: _____ (adjuntar listado: organismo, servicio, período, documento de respaldo)	
C5. Sello Empresa Mujer	Sí ☐ No ☐	

Fresia, [__/__/2026]

_____

Nombre y firma del oferente o su representante

ANEXO C: DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

Yo, _____, cédula de identidad N° _____, en representación de _____, RUT N° _____, ambos con domicilio en _____, comuna de _____, declaro bajo juramento que mi representada, sus socios, accionistas en los términos legales, beneficiarios finales, gerentes, administradores, representantes y directores:

- No son funcionarios de la Municipalidad de Fresia, cualquiera sea su calidad jurídica, ni personas contratadas a honorarios por ella, ni han cesado en tales calidades dentro del año anterior, en los casos y términos del artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886.
- No son cónyuges, convivientes civiles ni parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de funcionarios de la Municipalidad de Fresia o de personas contratadas a honorarios por ella, ni de sus funcionarios directivos hasta el nivel de jefe de departamento o equivalente, en los términos del artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886 y de la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575.
- No forman parte de sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada, ni son accionistas o beneficiarios finales de sociedades, en las que participen las personas señaladas en los puntos anteriores, en los términos del artículo 35 quáter de la Ley N° 19.886.
- No han sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores a la presentación de esta oferta.
- No están condenados a la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado conforme a la Ley N° 20.393 y sus modificaciones.
- No registran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.
- No se encuentran afectos a ninguna otra inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

Me obligo a informar a la Municipalidad cualquier cambio en las situaciones declaradas durante el proceso de licitación y la vigencia del contrato. Declaro conocer que la falsedad de esta declaración hará inadmisible la oferta o dará lugar al término anticipado del contrato, sin perjuicio de las responsabilidades legales.

Fresia, [__/__/2026]

_____

Nombre, RUT y firma del oferente o su representante legal

ANEXO D: OFERTA ECONÓMICA

Oferente: [_____] RUT: [_____]

Concepto	Monto ($)
Ítem A: Servidor virtual hosting – valor neto mensual	$
Ítem B: Soporte y mantención del sitio web – valor neto mensual	$
Cuota mensual neta (Ítem A + Ítem B)	$
TOTAL NETO 12 MESES (cuota mensual neta × 12) – valor a ingresar en el portal	$
Impuestos (indicar tipo y tasa: _____)	$
TOTAL 12 MESES, IMPUESTOS INCLUIDOS (valor evaluado en el criterio C1)	$

Declaro que el valor ingresado en el portal es idéntico al total neto de este anexo, que los precios son fijos y sin reajuste durante el contrato, y que incluyen todos los costos del servicio exigido en estas Bases.

Fresia, [__/__/2026]

_____

Nombre, RUT y firma del oferente o su representante legal